

FAQ – Założenie stowarzyszenia rejestrowego

Najczęściej zadawane pytania dotyczące założenia stowarzyszenia rejestrowego przy prywatnych ogrodach działkowych.

1. Dlaczego warto założyć stowarzyszenie?

Założenie stowarzyszenia warto rozważyć przede wszystkim dlatego, że:

- nadaje ono naszym działaniom **osobowość prawną**,
- otwiera dostęp do **publicznych i prywatnych funduszy**,
- pozwala działać w sposób **w pełni demokratyczny**.

To idealne rozwiązanie dla grup ludzi, którzy dzielą wspólną pasję, cel społeczny lub chcą rozwijać inicjatywy lokalne.

Osobowość prawna

Stowarzyszenie rejestrowe staje się **osobnym podmiotem prawnym**. Oznacza to, że:

- może we własnym imieniu zawierać umowy (np. zlecenia, na dostarczanie mediów itp.),
- może zakładać konta bankowe,
- członkowie **nie odpowiadają prywatnym majątkiem** za zobowiązania organizacji – odpowiedzialność ponosi stowarzyszenie.

Demokratyczny charakter i równe prawa

Stowarzyszenie opiera się na relacjach partnerskich. Władzę ma **Walne Zebranie Członków**, w którym każdy głos liczy się tak samo. Decyzje o kierunku działań zapadają wspólnie, co zapobiega sytuacji, w której jedna osoba decyduje o wszystkim.

Ulgi podatkowe i ułatwienia

Prowadzenie stowarzyszenia wiąże się z korzyściami finansowo-organizacyjnymi:

- **Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT)** – jeśli uzyskane dochody przeznaczymy w całości na cele statutowe (np. utrzymanie i konserwację infrastruktury działek).
- **Niskie koszty początkowe** – rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dla organizacji niedziałających gospodarczo jest bezpłatna.

Wiarygodność i reprezentacja społeczna

Oficjalne stowarzyszenie budzi większe zaufanie mieszkańców, mediów oraz instytucji państwowych. Staje się ono oficjalnym głosem danej społeczności, dzięki czemu łatwiej

jest wywierać wpływ na lokalną politykę czy prowadzić dialog z urzędami.

2. Czy założenie stowarzyszenia uruchomi kontrole urzędów?

Nie. Samo założenie stowarzyszenia nie uruchamia automatycznie kontroli urzędów i nie sprawia, że urzędnicy od razu zaczną sprawdzać nasze działania. Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dane organizacji trafiają do baz urzędowych, jednak dla większości instytucji nowo powstałe stowarzyszenie staje się „widoczne” dopiero wtedy, gdy zaczyna realnie działać: obracać pieniędzmi, zatrudniać ludzi lub realizować projekty.

Stowarzyszenia podlegają jednak określonym przepisom prawnym. Instytucje publiczne mogą przeprowadzić kontrolę lub objąć organizację nadzorem w konkretnych sytuacjach.

Stały nadzór prawny (Starosta)

Każde stowarzyszenie ma odgórnie przypisany organ nadzorczy – najczęściej jest to **starosta powiatu** lub **prezydent miasta na prawach powiatu** (właściwy dla siedziby organizacji).

- **Co sprawdza?** Starosta kontroluje stowarzyszenie wyłącznie pod kątem legalności, czyli zgodności działań z polskim prawem oraz z naszym własnym statutem.
- **Jak to wygląda?** Starosta nie przychodzi bez powodu. Może zażądać od Zarządu przesłania odpisów uchwał lub złożenia wyjaśnień, np. w sytuacji, gdy wpłynie do niego skarga na nieprawidłowości w organizacji.

Kiedy urzędy mogą przeprowadzić kontrolę?

Urzędy zaczynają interesować się stowarzyszeniem, gdy wkracza ono w konkretne obszary działalności:

- **Wydawanie publicznych pieniędzy (dotacje i granty)** – to najczęstsza przyczyna kontroli. Jeśli otrzymamy grant z urzędu gminy, ministerstwa lub środków UE, urzędnicy dokładnie sprawdzą, czy wydaliśmy środki zgodnie z umową, terminowo i na cel określony w projekcie.
- **Zatrudnianie pracowników** – jeśli stowarzyszenie zatrudni kogoś na umowę o pracę lub zlecenie, podlega takim samym kontrolom jak każda firma. Wtedy pojawić się mogą ZUS (kontrola składek) czy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) (warunki pracy i umowy).
- **Sprawy finansowe i podatkowe** – Urząd Skarbowy nie kontroluje każdego stowarzyszenia z automatu, ale organizacja ma obowiązek corocznego składania sprawozdania finansowego (CIT-8). Kontrola skarbową może pojawić się np. przy podejrzeniu błędów w rozliczeniach lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Jeżeli nasze stowarzyszenie utrzymuje się na początku wyłącznie ze składek członkowskich, działa lokalnie i nie zatrudnia ludzi, ryzyko jakiegokolwiek kontroli urzędowej jest **bliskie zeru**. Urzędy ruszają do kontroli głównie wtedy, gdy w grę wchodzi publiczne dotacje, zatrudnianie pracowników lub oficjalne skargi na łamanie statutu.

3. Co się stanie, jeśli nie przystąpię do stowarzyszenia?

Jeśli nie przystąpisz do stowarzyszenia, **nie ponosisz żadnych konsekwencji prawnych, finansowych ani osobistych**, ponieważ członkostwo w stowarzyszeniach w Polsce jest w pełni dobrowolne. Gwarantuje to Konstytucja RP oraz ustawa *Prawo o stowarzyszeniach* (zasada wolności zrzeszania się).

Co to oznacza w praktyce:

- **Brak odpowiedzialności** – nie dotyczą Cię żadne obowiązki zapisane w statucie tej organizacji. Nie musisz płacić składek członkowskich, brać udziału w zebraniach ani realizować zadań na rzecz stowarzyszenia.
- **Brak wpływu na decyzje** – nie masz prawa głosu w Walnym Zebraniu Członków, czyli nie decydujesz o celach organizacji, jej budżecie ani o tym, kto wejdzie do Zarządu. Nie możesz też kandydować do jej władz.
- **Korzystanie z działań jako osoba z zewnątrz** – wiele stowarzyszeń organizuje wydarzenia, warsztaty czy szkolenia, które są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Często możesz brać w nich udział jako uczestnik (sympatyk), nie będąc zapisanym do organizacji.

4. Czy muszę wstępować do stowarzyszenia? Czy jeśli nie wstąpię, będę miał jakieś ograniczenia?

Możesz w pełni legalnie korzystać ze swojej działki i płacić za media oraz cele gospodarcze **bez wstępowania do stowarzyszenia**.

- Prawo do użytkowania/posiadania działki jest **całkowicie niezależne** od członkostwa w stowarzyszeniu.
- Stowarzyszenie **nie ma prawa** odebrać Ci działki ani dyskryminować Cię tylko dlatego, że do niego nie należysz. Nie może ograniczać dostępu do mediów (wody, prądu) czy w inny sposób utrudniać dostępu do infrastruktury.
- Brak członkostwa oznacza jednak, że tracisz tzw. **prawa korporacyjne** – nie będziesz mieć wpływu na wybór zarządu ani na wysokość ustalanych opłat podczas Walnego Zebrania.

5. Jak będę rozliczać się z wydatków na działkę, jeśli nie

przystąpię do stowarzyszenia?

Masz obowiązek płacić – ale inne kwoty

Jako osoba niebędąca członkiem stowarzyszenia masz **ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania ogrodu**. Nie oznacza to jednak płacenia za wszystko.

- **Co musisz płacić:** opłaty za indywidualne zużycie mediów (prąd, woda wg liczników) oraz tzw. **opłaty ogrodowe**. Składają się na nie koszty zarządzania ogrodem, wywozu śmieci, podatków od terenów wspólnych czy konserwacji wspólnej sieci energetycznej i wodnej.
- **Czego NIE płacisz:** jesteś całkowicie zwolniony ze **składki członkowskiej** (jeśli taka zostanie ustalona). To składka, którą płacą wyłącznie osoby zrzeszone w stowarzyszeniu i idzie ona na cele czysto organizacyjne.

Jak technicznie przekazywać pieniądze?

Ponieważ stowarzyszenie posiada osobowość prawną, musi prowadzić oficjalne rozliczenia finansowe. Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem płatności jest **przelew bankowy**.

- **Płatność na konto bankowe stowarzyszenia** – Zarząd nowo powstałego stowarzyszenia ma obowiązek założyć dedykowane konto bankowe.
- **Prawidłowy tytuł przelewu** – aby uniknąć nieporozumień i automatycznego przypisania Cię do członków, każdy przelew tytułuj bardzo precyzyjnie:
 - Przykład: *,„Opłata za media (woda/prąd), działka nr [Twój numer], Jan Kowalski – użytkownik niebędący członkiem stowarzyszenia"*.
 - Przykład 2: *,„Opłata ogrodowa/gospodarcza na rok 2026, działka nr [Twój numer]"*.
- **Wpłata „w kasie”** – jeśli stowarzyszenie organizuje dyżury kasjera, możesz płacić gotówką, jednak zawsze żądaj wydania potwierdzenia KP (kasa przyjmie) z wyraźnie rozpisany celem wpłaty (media, cele gospodarcze).

Jak dowiesz się, ile płacić?

Zarząd nowo utworzonego stowarzyszenia ma obowiązek zawiadomić **wszystkich użytkowników działek** (zarówno członków, jak i nieczłonków) o wysokości stawek za metr kwadratowy lub media **co najmniej 14 dni przed terminem płatności**. Kwoty te muszą wynikać z podjętych przez stowarzyszenie uchwał.

6. Czy zarząd stowarzyszenia będzie pobierał wynagrodzenie?

Zarząd stowarzyszenia **nie może zarabiać „na członkach”** w rozumieniu czerpania zysków prywatnych, ponieważ stowarzyszenie to organizacja typu non-profit. Prawo kategorycznie zakazuje dzielenia zysków (np. w formie dywidendy) pomiędzy członków

czy władze – każda zebrana złotówka musi zostać przeznaczona na cele statutowe.

Polskie prawo (ustawa *Prawo o stowarzyszeniach*) dopuszcza jednak sytuację, w której członkowie zarządu otrzymują legalne wynagrodzenie (pensję) za swoją pracę. Nie jest to jednak „zarabianie na ludziach”, a zapłata za realne zarządzanie podmiotem i poświęcony czas.

Kiedy zarząd może legalnie pobierać pensję?

Członkowie zarządu (np. prezes, skarbnik) mogą otrzymywać wynagrodzenie tylko pod kilkoma twardymi warunkami:

- **Zgoda w statucie** – możliwość pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie musi być wprost zapisana w statucie stowarzyszenia. Jeśli takiego zapisu nie ma, zarząd musi pracować społecznie.
- **Decyzja Walnego Zebrania** – to nie zarząd decyduje o swoich pensjach. O tym, czy i ile zarząd zarobi, decydują wszyscy członkowie stowarzyszenia w głosowaniu (lub powołana przez nich komisja rewizyjna). Zarząd nie może podpisać umowy „sam ze sobą”.
- **Wynagrodzenie za projekty** – członkowie zarządu mogą też zarabiać, jeśli oprócz bycia w zarządzie wykonują konkretną pracę fizyczną lub specjalistyczną (np. prezes jest jednocześnie administratorem sieci wodnej w ogrodzie i ma na to osobną umowę zlecenie).

Czy Twoje opłaty pójdą na ich pensje?

- W przypadku stowarzyszeń zarządzających prywatnymi działkami lub ogrodami, koszty pensji zarządu (jeśli zostały przegłosowane) wchodzi w skład tzw. **kosztów zarządzania ogrodem**.
- Jako właściciel działki, który nie należy do stowarzyszenia, masz obowiązek dokładać się do **uzasadnionych i realnych kosztów utrzymania wspólnego terenu** (np. prąd na drodze, wywóz śmieci) na zasadach Kodeksu cywilnego.
- Jeśli zarząd wykonuje realną, udokumentowaną pracę administracyjną na rzecz wspólnej infrastruktury (np. rozlicza faktury za prąd dla całego ogrodu, pilnuje napraw), koszt ich pracy może być częścią opłaty ogrodowej. Nie są to jednak ich prywatne zyski, a **ekwiwalent za pracę menedżerską**.

Jak kontrolować zarząd?

Stowarzyszenia mają obowiązek zachowania pełnej **transparentności finansowej** – raz w roku muszą sporządzić sprawozdanie finansowe. Jako osoba ponosząca koszty na rzecz wspólnoty, masz prawo żądać jasnego wglądu w kalkulację stawek, które masz zapłacić, by zweryfikować, czy kwoty za media lub cele gospodarcze nie są sztucznie zawyżane.

7. Czy założenie stowarzyszenia oznacza, że przystąpimy do organizacji ROD?

Nie. Założenie stowarzyszenia nie sprawi, że Wasze prywatne działki staną się ROD (Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w rozumieniu ustawy). Twoja własność potwierdzona aktem notarialnym jest w pełni bezpieczna.

ROD – Twoja własność nie przepadnie

- Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, tradycyjny ogród ROD może powstać **wyłącznie na gruntach publicznych** (gminnych, państwowych) lub na gruncie, którego właścicielem jest samo stowarzyszenie ogrodowe.
- Ponieważ masz **prywatny akt notarialny** na swoją działkę, stowarzyszenie nie może objąć Twojej ziemi reżimem ustawy o ROD.
- Stowarzyszenie nie zyska prawa do narzucania Ci regulaminu ROD (np. zakazu nocowania czy ograniczeń w hodowli roślin), ani prawa do odebrania Ci działki.
- Twoja działka pozostaje **prywatną nieruchomością**, a stowarzyszenie będzie tylko „operatorem” wspólnej drogi czy kabli z prądem.

8. Czy założenie stowarzyszenia oznacza podniesienie kosztu użytkowania działek?

Założenie stowarzyszenia **nie musi automatycznie oznaczać podwyżki opłat**, ale w praktyce bardzo często do tego prowadzi, zwłaszcza w pierwszym okresie jego działania. Jako właściciel z aktem notarialnym będziesz ponosić wyłącznie koszty realne. Warto jednak wiedzieć, skąd biorą się nowe wydatki po sformalizowaniu grupy.

Dlaczego koszty mogą wzrosnąć? (Nowe wydatki stowarzyszenia)

Do tej pory rozliczenia mogły być prowadzone nieformalnie (np. zrzutka do ręki na fakturę za prąd). Oficjalne stowarzyszenie generuje nowe, obowiązkowe koszty administracyjne, do których pokrycia dorzucają się użytkownicy:

- **Księgowość** – stowarzyszenie musi prowadzić pełną księgowość i składać coroczne deklaracje do Urzędu Skarbowego (CIT-8). Wynajęcie biura rachunkowego to stały koszt (z reguły ok. 300 zł miesięcznie).
- **Konto bankowe** – utrzymanie konta firmowego i prowizje za przelewy.
- **Koszty biurowe** – zakup programów do fakturowania, wysyłka oficjalnych pism poleconych (np. wezwań do zapłaty dla dłużników), koszty tonerów i papieru.
- **Wynagrodzenia (opcjonalnie)** – jeśli w statucie zostanie zapisane, że prezes lub skarbnik pobierają pensję za zarządzanie siecią i rozliczeniami, ten koszt zostanie przerzucony na działki.

Dlaczego koszty mogą spaść lub pozostać bez zmian?

Sformalizowanie organizacji ma też drugą stronę, która może przynieść oszczędności:

- **Legalne dotacje** – stowarzyszenie może pozyskać granty z gminy (np. na budowę nowej bramy, ogrodzenia czy utwardzenie drogi). Jako grupa nieformalna nie mieliście na to szans. Dzięki dotacjom nie będziecie musieli

zrzucać się z własnej kieszeni na duże remonty.

- **Lepsza ściągальność długów** – stowarzyszenie może oficjalnie i skutecznie windykować osoby, które dotychczas nie płaciły za prąd czy wodę. Gdy dłużnicy zaczną płacić, koszty przypadające na Twoją działkę mogą maleć (przestaniecie „sponsorować” sąsiadów).
- **Wynegocjowanie lepszych umów** – stowarzyszenie jako podmiot prawny ma większą siłę przetargową przy negocjowaniu cen, np. za wywóz śmieci czy usługi elektryka.

Ile legalnie musisz zapłacić jako nieczłonek?

- Jako osoba bez członkostwa **nie płacisz składki członkowskiej** (która często idzie na cele integracyjne stowarzyszenia). Masz jednak obowiązek zapłacić swoją część za utrzymanie infrastruktury.
- Zarząd ma obowiązek przedstawić Ci **dokładną kalkulację**, z czego wynika kwota na Twojej notatce obciążeniowej. Nie mogą rzucić stawki „z sufitu”. Muszą udowodnić, że np. kwota 200 zł rocznie to Twoja równa część z faktury za wywóz śmieci, księgową i prąd do wspólnej pompy.

Podsumowanie

Założenie stowarzyszenia:

- **nie odbierze Ci prywatnej własności** ani nie przekształci Twojej ziemi w działkę ROD,
- powstaje wyłącznie po to, by **ułatwić zarządzanie wspólnym licznikiem prądu, pompą wody czy wywozem śmieci**,
- Twoje prawa jako właściciela z aktem notarialnym **stoją najwyżej w hierarchii**.